رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤١٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٦٢ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٢٢هـ

## المَوْضُوعَات

**عقد - إجارة - استصناع - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - قيمة العقد - تخفيض قيمة العقد - ادِّعاء الغبن - مناط عيب الغبن - انتفاء البينة - الأصل في العقد الصحة واللزوم - الاستثناء من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين - أثر إبرام العقد في ظل الظروف الطارئة على إعمال نظرية الظروف الطارئة - تعريف عقد الاستصناع - شروط عقد الاستصناع.**

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع أجرة الفندق وقيمة الوجبات الغذائية المحددة بالعقد - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على استئجار فندق مع تقديم الإعاشة لنزلاء الفندق بموجب قيمة محددة، ثم قيام المدعى عليها بتخفيض تلك القيمة بناءً على تقدير وزارة السياحة - الأصل في عقد الإجارة والاستصناع الصحة واللزوم - تضمن العقد لقيمته موجباً لتنزيهه من الجهل والغرر - استحقاق المدعية أجرة الفندق وقيمة الوجبات الغذائية المحددة بالعقد - عدم قبول دفع المدعى عليها بالغبن في قيمة العقد؛ كون عيب الغبن منوطاً باستعمال الاحتيال في التعاقد، وهذا ما لم يثبت في العقد محل الدعوى - عدم قبول الاحتجاج بالظروف الطارئة للتخفيف من التزامات العقد؛ لنشوء العقد في ظل تلك الظروف الطارئة، مع تحقق تنفيذه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية.

## مُستَندُ الحُكمِ

- قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾.
- المادة (١) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ.
- المادتان (١، ٢٢) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٣٤٧) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٢هـ.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (٣/٧/٦٥) في الدورة رقم (٧)، بشأن مشروعية عقد الاستصناع.

## الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة، حاصلها: أنّ المدعى عليها قد تعاقدت مع موكلته بالعقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ لغرض استئجار فندق (...) لإقامة (١٠٨٠) نزيلاً كحد أقصى، لمدة شهر ميلادي، يبدأ من تاريخ التسليم في ١٤٤١/٧/١٢هـ، ويتجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة. وأضاف: بأنّ قيمة الانتفاع بالعين المؤجرة تبلغ (٨,٤٤٧,٣٥٥) ثمانية ملايين وأربعمئة وسبعة وأربعين ألفاً وثلاثمئة وخمسة وخمسين ريالاً، وهي قيمة مشتملة على قيمة الضريبة المضافة. وأضاف:

بأنّ العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ قد تضمن -بالإضافة إلى تأجير العين- قيام موكلته بتقديم ثلاث وجبات غذائية في اليوم الواحد لعدد (١٠٨٠) نزيلاً كحد أقصى، وذلك بقيمة (٢٦٢,٥) مئتين واثنين وستين ريالاً وخمس هللات للنزيل الواحد، وهي قيمة مشتملة على قيمة الضريبة المضافة. وأضاف: بأنّ المدعى عليها لم تقم بسداد المستحقات العقدية الإجارية لمدة شهرين ميلاديين، تبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦م الموافق ١٤٤١/٨/١٣هـ، وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ، والبالغة (١٧,١٧٦,٢٨٨,٥٠) سبعة عشر مليوناً ومئة وستة وسبعين ألفاً، ومئتين وثمانية وثمانين ريالاً وخمسين هللة. وأضاف: بأنّ المدعى عليها لم تقم بسداد المستحقات العقدية المتعلقة بتقديم ثلاث وجبات غذائية في اليوم الواحد لمدة شهرين ميلاديين، تبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦م الموافق ١٤٤١/٨/١٣هـ، وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ، والبالغة (٤,٩٦٥,١٥٦) أربعة ملايين وتسعمئة وخمسة وستين ألفاً ومئة وستة وخمسين ريالاً؛ وعليه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٢,١٤١,٤٤٤,٥٠) اثنين وعشرين مليوناً ومئة وواحد وأربعين ألفاً وأربعمئة وأربعة وأربعين ريالاً وخمسين هللة، وأرفق نسخةً من العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ، وفيه: "عقد استئجار الدولة للعقار. لما كان الطرف الأول يرغب في استئجار عقار كي يُستخدم لإقامة نزلائه، وتطبيقاً لما جاء بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ، وإشارةً إلى الخطاب الصادر من مدير عام الشؤون الصحية

بالمنطقة الشرقية برقم (١٤٠٣٦٨٧/١٤٤١) وتاريخ ١٤٤١/٧/٩هـ، وإشارةً إلى اعتماد مدير عام الميزانية بوزارة الصحة (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٦م إلى مدير عام الشؤون الصحية لتوقيع العقد، وتقديم كافة المستندات المؤيدة للصرف للجهة المستلمة ليتم رفع مستحقاتها لجهة الصرف بعد اكتمال واعتماد الإنجاز من الجهة المستفيدة لهذا الغرض. وحيث اقترن بقبول الطرف الأول لاستيفائه جميع الشروط المحددة، فقد اتفق الطرفان على إتمام استئجار العقار المملوك للطرف الثاني بموجب الصك الشرعي المرفق. المادة الأولى: تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد. المادة الثانية: تبلغ قيمة هذا العقد (٨,٤٤٧,٣٥٥,٠٠) لمدة شهر ميلادي، تبدأ من تاريخ استلام مبنى الفندق، مشتملةً قيمة الضريبة المضافة، ويضاف عليها سعر الوجبات الثلاثة للنزيل، وإرسالها للغرف بقيمة (٢٦٢،٥) ريال، شاملةً ضريبة القيمة المضافة، وبطاقة استيعابية قصوى قدرها (١٠٨٠) نزيلاً. المادة الثالثة: مدة هذا العقد شهر ميلادي واحد، يبدأ من تاريخ استلام الطرف الأول لمبنى الفندق، ويتجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يقم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني بعدم رغبته بالتجديد قبل انتهاء مدته بـ(٥) أيام. المادة الرابعة: يقوم الطرف الثاني بتقديم الترتيبات التي تمت الإشارة إليها بالعرض المقدم من قبلهم، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وفي حال الخلاف فيتم حله عن طريق الجهات القضائية المختصة، وفي حال عدم صلاحية الفندق لأي سبب كان أو عدم الاستفادة منه، فيعتبر العقد لاغياً بدون أيّ التزامات مالية للطرف الأول. إمضاء (...) بوصفه

طرفاً أولاً، وصاحب الصلاحية، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية. وإمضاء (...) بوصفه وكيلاً شرعياً عن الطرف الثاني (مالك الفندق)". كما أرفق نسخةً من الفاتورة الإجارية لمدة شهرين ميلاديين، تبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦م الموافق ١٤٤١/٨/١٣هـ، وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ، والبالغة (١٧,١٧٦,٢٨٨,٥٠) سبعة عشر مليوناً ومئة وستة وسبعين ألفاً ومئتين وثمانية وثمانين ريالاً وخمسين هللة. كما أرفق نسخةً من الفاتورة المتعلقة بتقديم الوجبات الغذائية في اليوم الواحد لمدة شهرين ميلاديين، تبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦م الموافق ١٤٤١/٨/١٣هـ، وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ والبالغة (٤,٩٦٥,١٥٦) أربعة ملايين وتسعمئة وخمسة وستين ألفاً ومئة وستة وخمسين ريالاً. فأجاب ممثل المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة مودعة عبر خدمة تبادل المذكرات بمنصة معين، حاصلها: أنّه بحلول أزمة كورونا (كوفيد ١٩) تعاقدت المدعى عليها مع المدعية لغرض إسكان المرضى والمخالطين المشتبه بإصابتهم بالفايروس، وقد قامت وزارة السياحة بإعادة تقييم العرض المالي المقدم من المدعية بالسعر العادل للفندق، والملائم لدرجة تصنيفه، لتصبح قيمته الإجارية (٤,٣٣٢,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثمئة واثنين وثلاثين ألف ريال شاملاً قيمة الضريبة المضافة. وأضاف: بأنّ المدعية قد أُبلغت بتاريخ ١٤٤١/٩/١٤هـ بهذه القيمة الإجارية فرفضتها، وطلبت إخلاء العقار بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٤هـ. وأضاف: بأنّ المدعية قد قامت باستغلال وغبن مفوّضته لظروف الصحة العامة والتي تقتضي سرعة الإجراء والإيواء،

وحفاظاً للمال والمصلحة العامّين فإنه يطلب رفض الدعوى، واحتساب قيمة العقد الإجارية للمدة المبتدأة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٧م الموافق ١٤٤١/٧/١٢هـ، والمنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ بمبلغ (٤,٣٣٢,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثمئة واثنين وثلاثين ألف ريال شاملاً قيمة الضريبة المضافة. وأضاف: بأنّ هذه القيمة غير شاملة لقيم ومستحقات الوجبات الغذائية. كما أبدى ممثل الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة الشرقية وجهة نظر مفوّضه في الدعوى بمذكرة مودعة عبر خدمة تبادل المذكرات بمنصة معين، حاصلها: أنّ ظروف الجائحة قد ألجأت المدعى عليها إلى قبول عرض المدعية والتعاقد معها، مما أوقعها في الغبن. وأضاف: بأنّ الظروف الطارئة والقوة القاهرة معتبرة فقهاً، ويترتب عليها الإعفاء من الالتزام، أو التخفيف منه، أو التعويض عنه. وأضاف: بأنّ الأصلين الشرعيين، وهما: لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، والحفاظ على المال العام؛ موجبات للتأكيد بما انتهت إليه المدعى عليها في مذكرتها الدفاعية. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها بناءً على الأسباب التالية.

## الأسباب

فحيث إنّ المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات العقدية الإجارية لمدة شهرين ميلاديين، تبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦م الموافق ١٤٤١/٨/١٣هـ، وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ، والبالغة (١٧,١٧٦,٢٨٨,٥٠) سبعة

عشر مليوناً ومئة وستة وسبعين ألفاً ومئتين وثمانية وثمانين ريالاً وخمسين هللة، كما تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات العقدية المتعلقة بتقديم الوجبات الغذائية في اليوم الواحد لمدة شهرين ميلاديين، تبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦م الموافق ١٤٤١/٨/١٣هـ، وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ، والبالغة (٤,٩٦٥,١٥٦) أربعة ملايين وتسعمئة وخمسة وستين ألفاً ومئة وستة وخمسين ريالاً.

وحيث نشأ الحقّان المدّعى بهما بموجب العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ؛ ما تكون به الدعوى مشمولة بولاية المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أنّ المحاكم الإدارية تختص بالفصل في: "د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما أنّ المحكمة الإدارية بالدمام مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أنّه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، إذ الدعوى متعلقة بوزارة الصحة، ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، والواقعة في دائرة اختصاص المحكمة الإدارية بالدمام. وأمّا عن قبول الدعوى، فحيث نصت الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ

١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنّه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وحيث نشأ الحق المدّعى به في شأن المستحقات العقدية الإجارية بتاريخ ١٤٤١/٩/١٤هـ، وهو الأجل الذي أُبلغت فيه المدعية بإعادة تقدير وزارة السياحة لقيمة العقار الإجارية، وحيث نشأ الحق المدّعى به في شأن المستحقات العقدية عن تقديم الوجبات الغذائية بتاريخ ١٤٤١/٩/١٢هـ، وبتاريخ ١٤٤١/١٠/١٤هـ، باعتبارهما آخر يومين قدمت فيهما الوجبات الغذائية وبذلت، وذلك عن المدة من ٢٠٢٠/٤/٦م الموافق ١٤٤١/٨/١٣هـ، وحتى ٢٠٢٠/٥/٥م الموافق ١٤٤١/٩/١٢هـ، وعن المدة من ٢٠٢٠/٥/٦م الموافق ١٤٤١/٩/١٣هـ، وحتى ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ. وحيث أقامت المدعية دعواها أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٥هـ؛ ما تكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً.

وأمّا عن موضوع الدعوى المتعلق بسداد المستحقات العقدية الإجارية، فحيث إنّ الالتزام الاختياري رابطة قانونية بين طرفين يلتزم بمقتضاها أحدهما إما بالقيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو إعطاء شيء، وذلك لمصلحة الطرف الآخر، وإنّ أحد أهم مصادره العقد سواء كان عقداً مدنياً أو تجارياً أو إدارياً، وحيث نصت المادة الأولى من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ على أنّه: "لا يجوز للجهات الحكومية استئجار

العقار إلا لحاجة ماسة له، ويكون الاستئجار في حدود حاجة الجهة الحكومية"، ونصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه على أنّه: "مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، يجوز للجهة الحكومية استئجار ما تحتاج إليه من عقار بالشروط الآتية: ١-توفر الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة. ٢-عدم وجود العقار المناسب لدى الجهة الراغبة في الاستئجار. ٣-أن يُخصص العقار للغرض المستَأجَر من أجله. ٤-أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الراغبة في الاستئجار، مع عدم المبالغة في الإيجار بحيث تكون قيمة الإيجار في حدود سعر السوق وغير مُبَالغ بها، مع التفاوض مع المُؤَجّر لتخفيضها بقدر الإمكان"، ثم نصت المادة الثانية والعشرون من ذات اللائحة على أنّ: "على الجهات الحكومية عدم الاستئجار إلا في حدود الإعتمادات المالية المقررة لها"، وحيث إنّ: "عقد إجارة العين على مدة من العقود اللازمة للطرفين، وبه يملك المؤجر الأجرة، والمستأجر منفعة المعقود عليه في الأجل المعقود عليه، وعلى المستأجر جميع الأجرة، وتجب بنفس العقد، فتثبت في الذمة، وإن تأخرت المطالبة بها"، كشاف القناع (٥، ٢٣، ٢٤، ٤/٤٠). وحيث إنّ جوهر التزام المؤجر بذله للعين المؤجرة وتمكين المستأجر من الانتفاع بها على الوجه المشروع، وحيث إنّ جوهر التزام المستأجر دفعه للقيمة الإجارية عند حلولها واستقرارها في الذمة لقاء شغوله العين المستأجرة وانتفاعه بها الانتفاع المشروع، وحيث إنّ المدعى عليها بوصفها المستأجرة قد أبرمت مع المدعية بوصفها المؤجرة

العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ وذلك لغرضين، أحدهما: الانتفاع بفندق (...) لإقامة المصابين بفايروس كورونا (كوفيد ١٩) والمخالطين لهم لمدة شهر ميلادي، يبدأ من تاريخ التسليم، والذي قد تم بتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ ويتجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة وبقيمة شهرية تبلغ (٨,٤٤٧,٣٥٥,٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وسبعة وأربعين ألفاً وثلاثمئة وخمسة وخمسين ريالاً، وهي قيمة مشتملة على قيمة الضريبة المضافة وفقاً لما نصت عليه نصوص العقد وأحكامه المثبتة في وقائع هذه الدعوى. وحيث إنّ مدة العقد قد تجددت تلقائياً لمدة شهر ميلادي، يبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦م الموافق ١٤٤١/٨/١٣هـ، وينتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٥م الموافق ١٤٤١/٩/١٢هـ، وبقيمة شهرية تبلغ (٨,٤٤٧,٣٥٥,٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وسبعة وأربعين ألفاً وثلاثمئة وخمسة وخمسين ريالاً، وهي قيمة مشتملة على قيمة الضريبة المضافة. وحيث إنّ مدة العقد قد تجددت تلقائياً لمدة شهر ميلادي، يبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٦م الموافق ١٤٤١/٩/١٣هـ، وينتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ، وبقيمة شهرية تبلغ (٨,٤٤٧,٣٥٥,٠٠) ثمانية ملايين وأربعمئة وسبعة وأربعين ألفاً وثلاثمئة وخمسة وخمسين ريالاً، وهي قيمة مشتملة على قيمة الضريبة المضافة وفقاً لما نصَّت عليه المادة الثانية من قيمة العقد الإجارية، وما تضمنته فاتورة الإجارة من مدد إجارية والمثبت بياناتها في وقائع هذه الدعوى. وحيث نشأ حق المدعية في تحصيل القيمة الإجارية عن الشهرين الخامس والسادس من عام ٢٠٢٠م بتاريخ ١٤٤١/٩/١٢هـ، ثم بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٤هـ وذلك بقيمة

(١٦,٨٩٤,٧١٠) ستة عشر مليوناً وثمانمئة وأربعة وتسعين ألفاً وسبعمئة وعشرة ريالات، وهي قيمة مشتملة على قيمة الضريبة المضافة، وحيث استقرت هذه القيمة الإجارية -المقدرة سلفاً- في ذمة المدعى عليها لقاء شغولها العين المستأجرة وانتفاعها بها، وحيث امتنعت المدعى عليها عن دفع القيمة الإجارية -المقدرة سلفاً- وفقاً لما أثبت حاصله في وقائع هذه الدعوى. وحيث إنّ الأصل في عقد الإجارة عن المدد المطالب بها اللزوم والصحة في الإرادة، والسلامة عمّا يعيبها، وبذل العين المؤجرة، والانتفاع بها، وبقاء ذلك كلّه ودوامه ما لم يثبت خلافه، وحيث إنّ المدعى عليها لم تقدم للدائرة ما ينقض تلك الأصول ويخالفها، وحيث إنّ الثمن يجب بنفس العقد، وحيث إنّ العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر، وحيث إنّ الأصل في العقود الوفاء، وحيث نَصَّ قول الحق سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ فإنّ الدائرة بهدي ما تقدم تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٦,٨٩٤,٧١٠) ستة عشر مليوناً وثمانمئة وأربعة وتسعين ألفاً وسبعمئة وعشرة ريالات لصالح شركة (...) قيمةً إجاريةً مشتملةً على قيمة الضريبة المضافة؛ لقاء ما انتفعت به من عقار متعاقد عليه بالعقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ، وذلك للمدة من ٢٠٢٠/٤/٦م الموافق ١٤٤١/٨/١٣هـ، وحتى ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ، ورفض ما عدا ذلك من قِيَم إيجارية، إذ هي فاضلة عمّا قدّرته المادة الثانية من العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ، وموجب العقد اللزوم. وتشير الدائرة إلى أنّ مقتضى هذا القضاء هو رفض طلب المدعى عليها المتضمن احتساب قيمة العقد

الإجارية للمدة المبتدأة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٧م الموافق ١٤٤١/٧/١٢هـ، والمنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ بمبلغ (٤,٣٣٢,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثمئة واثنين وثلاثين ألف ريال شاملاً قيمة الضريبة المضافة؛ إذ في ذلك مناهضة لأصول الالتزام ومبادئه. ولا ينال مما ذهبت إليه الدائرة القول بأنّ المدعى عليها واقعة في الغبن مما يجب معه احتساب قيمة العقد الإجارية بمبلغ (٤,٣٣٢,٠٠٠) أربعة ملايين وثلاثمئة واثنين وثلاثين ألف ريال شاملاً قيمة الضريبة المضافة؛ إذ إنّ شرطَ الغبن التدليسُ؛ وذلك بأنّ تستعمل المدعية وسيلةً أو أكثر من وسائل الاحتيال الباعثة إلى التعاقد لتُحَقِقَ من وراء ذلك غرضاً غير مشروع، وحيث إنّ مطلق العقد يقتضي السلامة، وحيث إنّ الأصل مضي العقد على السلامة، وحيث إنّ الأصل بقاء ذلك كلِّه ودوامه ما لم يثبت خلافه، وحيث إنّ المدعى عليها لم تقدم للدائرة ما يثبت استعمال المدعية لوسيلة أو أكثر من وسائل الاحتيال الباعثة لها على التعاقد؛ ما يظهر بذلك صحة وسلامة مبدأ الرضائية في التعاقد، وسقوط ادعائها بعيب الغبن، إذ هو ادعاء مرسل لم تثبت بينته. ولا يوهن ممّا ذهبت إليه الدائرة في قضائها القول بأنّ الظروف الطارئة والقوة القاهرة معتبرة فقهاً، ويترتب عليها الإعفاء من الالتزام، أو التخفيف منه، أو التعويض عنه؛ إذ هي من الاستثناءات الواردة على مبدأ أنّ العقد شريعة المتعاقدين، ويتحقق مناطها في كل التزام طرأت عليه حوادث وأعراض من شأنها أن تجعل الوفاء به مرهقاً فيعاد بها توازن العقد، أو مستحيلاً فينفسخ بها الالتزام وينقضي، وحيث نشأ التزام الإجارة بتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ؛ ما يعني بذلك نشوؤه في

ظل جائحة كورونا (كوفيد ١٩)، فلا وجه لتطبيق هذين الاستثنائين على هذا الالتزام؛ إذ كان بوسع المدعى عليها أن تعْدِل عن إنشاء هذا الالتزام وإنفاذه بالقيمة المقدّرة في المادة الثانية من العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ، كما أنّه لا يتصور تطبيق استثناء القوة القاهرة؛ إذ لم تتحقق الاستحالة في تنفيذ الالتزام والتي تكون موجبة لانقضاء الالتزام وانفساخه. وأمّا عن موضوع الدعوى المتعلق بسداد المستحقات العقدية عن تقديم الوجبات الغذائية في اليوم الواحد؛ فحيث إنّ الالتزام الاختياري رابطة قانونية بين طرفين يلتزم بمقتضاها أحدهما إما بالقيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو إعطاء شيء، وذلك لمصلحة الطرف الآخر، وإنّ أحد أهم مصادره العقد، سواء كان عقداً مدنياً أو تجارياً أو إدارياً، وحيث إنّ عقد الاستصناع هو عقد على عمل أو عين موصوفين في الذمة، ويشترط فيه بيان جنس الموصوف، ونوعه، وقدره، وأوصافه المؤثرة، وأجل أدائه، وثمنه. وحيث إن عقد الاستصناع من العقود المشروعة واللازمة لطرفيه وفقاً لما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره ذي الرقم (٦٥) بدورته السابعة لعام ١٤١٢هـ، والمنشور في مجلة المجمع، العدد السابع، الصفحة (٢٢٣). وحيث إنّ المدعى عليها بوصفها المستصنعة قد أنشأت مع المدعية بوصفها الصانعة التزاماً مضمّناً في العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ وحاصله: تقديم ثلاث وجبات غذائية في اليوم الواحد لنزلاء فندق (...) المصابين بفايروس كورونا (كوفيد ١٩) والمخالطين لهم لمدة شهر ميلادي ويتجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة وبقيمة (٥ , ٢٦٢) مئتين واثنين وستين ريالاً وخمس هللات للنزيل الواحد،

وهي قيمة مشتملة على قيمة الضريبة المضافة وفقاً لما نصت عليه نصوص العقد وأحكامه المثبتة في وقائع هذه الدعوى. وحيث إنّ مدة العقد قد تجددت تلقائياً لمدة شهر ميلادي، يبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦م الموافق ١٤٤١/٨/١٣هـ، وينتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٥م الموافق ١٤٤١/٩/١٢هـ، وبقيمة شهرية تبلغ (٢,٤٨٩,٠٦٧) مليونين وأربعمئة وتسعة وثمانين ألفاً وسبعة وستين ريالاً، وهي قيمة مشتملة على قيمة الضريبة المضافة. وحيث إنّ مدة العقد قد تجددت تلقائياً لمدة شهر ميلادي، يبدأ بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٦م الموافق ١٤٤١/٩/١٣هـ، وينتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ، وبقيمة شهرية تبلغ (٢,٤٧٦,٠٨٩) مليونين وأربعمئة وستة وسبعين ألفاً وتسعة وثمانين ريالاً، وهي قيمة مشتملة على قيمة الضريبة المضافة وفقاً لما نصَّت عليه المادة الثانية من العقد، وما تضمنته فاتورة تقديم الوجبات الغذائية والمثبت بياناتها في وقائع هذه الدعوى. وحيث نشأ حق المدعية في تحصيل قيمة عقد الاستصناع عن الشهرين الخامس والسادس من عام ٢٠٢٠م وذلك بتاريخ ١٤٤١/٩/١٢هـ ثم بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٤هـ وذلك بقيمة (٤,٩٦٥,١٥٦) أربعة ملايين وتسعمئة وخمسة وستين ألفاً ومئة وستة وخمسين ريالاً، وهي قيمة مشتملة على قيمة الضريبة المضافة. وحيث إنّ الأصل في عقد الاستصناع عن المدد المطالب بها اللزوم والصحة والسلامة وبقاء ذلك كلِّه ودوامه ما لم يثبت خلافه. وحيث إنّ المدعى عليها لا تنازع في أيّ من مستحقات هذا الالتزام وفقاً لما أثبت في وقائع هذه الدعوى؛ ما يُستخلص منه إقرارها بالحق المدّعى به وثبوته. وحيث إنّ الثمن يجب

بنفس العقد، وحيث إنّ الأصل في العقود الوفاء، وحيث نَصَّ قول الحق سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾؛ فإنّ الدائرة بهدي ما تقدم تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤,٩٦٥,١٥٦) أربعة ملايين وتسعمئة وخمسة وستين ألفاً ومئة وستة وخمسين ريالاً لصالح شركة (...) عوضاً لما أدّته من التزام مقرر في المادة الثانية من العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ وذلك للمدة من ٢٠٢٠/٤/٦م الموافق ١٤٤١/٨/١٣هـ، وحتى ٢٠٢٠/٦/٦م الموافق ١٤٤١/١٠/١٤هـ.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة الصحة بأن تدفع لشركة (...) مبلغ (٢١,٨٥٩,٨٦٦) واحد وعشرين مليوناً وثمانمئة وتسعة وخمسين ألفاً وثمانمئة وستة وستين ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات في الدعوى رقم (٤١٢) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من شركة (...) ضد وزارة الصحة.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## مَحكمَة الاستِئناف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.**